PORTER DESIGN

OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU)

Stanowią integralną część Zamówienia składanego w Porter Design

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej: „OWU") określają zasady współpracy pomiędzy Porter Design a Klientem przy realizacji aranżacji okiennych. OWU stanowią integralną część Zamówienia i są przekazywane Zamawiającemu drogą elektroniczną — wraz z wyceną oraz fakturą zadatkową — przed dokonaniem płatności. Dokonanie zapłaty zadatku, o której mowa w § 4, jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszych OWU oraz ich pełną akceptacją i stanowi zawarcie Umowy w rozumieniu § 1 ust. 5, bez konieczności odrębnego podpisu.

§ 1. Definicje

1. Wykonawca — PD Porter Design Paulina Porter, ul. Jacka Woronieckiego 6c/2, 05-220 Zielonka, NIP 812-180-34-00, e-mail paulina@porterdesign.pl

2. Zamawiający (Klient) — konsument zawierający Umowę z Wykonawcą.

3. Produkty — dekoracje okienne i elementy aranżacji wykonywane na indywidualne zamówienie (zasłony, firany, rolety, karnisze, akcesoria). Montaż stanowi usługę dodatkową w rozumieniu § 2 ust. 2.

4. Zamówienie — uzgodniony zakres, specyfikacja (w tym wybrane tkaniny i wymiary) oraz wynagrodzenie, ustalone między Stronami i udokumentowane wyceną oraz korespondencją elektroniczną.

5. Umowa — całość wiążących ustaleń między Stronami, na którą składają się Zamówienie oraz niniejsze OWU. Umowa nie jest sporządzana w formie odrębnego dokumentu — dochodzi do jej zawarcia w sposób opisany we wstępie oraz w § 4.

§ 2. Zakres usług

1. Wykonawca realizuje, na podstawie Zamówienia, pomiar okien, dobór tkanin i dekoracji oraz uszycie Produktów zgodnie z uzgodnioną specyfikacją.

2. Montaż karniszy i rolet (manualnych i elektrycznych) wraz z zawieszeniem, prasowaniem i stylizacją gotowej aranżacji stanowi usługę dodatkową, zamawianą i wycenianą odrębnie od uszycia Produktów. Zamawiający może zlecić montaż Wykonawcy albo zorganizować go we własnym zakresie.

3. Jeżeli montaż zostanie zamówiony, wykonywany jest przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, na zasadach określonych w § 7.

§ 3. Wybór tkanin i specyfikacja Zamówienia

1. Wybór tkaniny dokonywany jest przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych próbników i jest dokumentowany w Zamówieniu (nazwa, numer i kolor tkaniny) oraz potwierdzany korespondencją e-mail.

2. Kolor i odcień gotowego Produktu mogą nieznacznie różnić się od próbnika ze względu na partię produkcyjną tkaniny, oświetlenie wnętrza oraz ustawienia ekranu urządzenia. Różnice mieszczące się w granicach tolerancji producenta tkaniny nie stanowią wady.

3. Po zaksięgowaniu zadatku Wykonawca przesyła Zamawiającemu drogą elektroniczną szczegółową specyfikację Zamówienia (m.in. nazwy i parametry tkanin, rodzaj szycia, konfekcję). Zamawiający może zgłosić modyfikacje tej specyfikacji w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania. Po bezskutecznym upływie tego terminu specyfikacja staje się ostateczna i wiążąca, a jej zmiana nie jest możliwa — z uwagi na przystąpienie przez Wykonawcę do zamówienia tkanin u dostawcy oraz zlecenia szycia.

§ 4. Wynagrodzenie i płatności

1. Wartość Zamówienia określona jest w Zamówieniu i podawana w kwocie brutto.

2. Płatność realizowana jest w dwóch częściach:

a) zadatek w wysokości 50% wartości Zamówienia (w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego), płatny w terminie wskazanym na fakturze zadatkowej;

b) pozostała część wynagrodzenia, płatna po zrealizowaniu Zamówienia (uszyciu Produktów) i przed ich wydaniem Zamawiającemu lub przed przystąpieniem do montażu — jeżeli został zamówiony — w terminie wskazanym na fakturze końcowej.

3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. nieudostępnienie lokalu, opóźnienie prac wykończeniowych) odbiór lub montaż nie może się odbyć, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury końcowej.

4. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 k.c.) oraz do obciążenia Zamawiającego kosztami dochodzenia należności.

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w pisemnym wezwaniu do zapłaty, Wykonawca może — po uprzednim ostrzeżeniu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem — przekazać informację o zobowiązaniu do biura informacji gospodarczej (BIG), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Terminy realizacji

1. Wykonawca realizuje prace zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w Zamówieniu (pomiar i dobór tkanin, szycie po potwierdzeniu wyboru tkanin i specyfikacji, montaż — jeżeli został zamówiony — po dostarczeniu gotowych Produktów).

2. Jeżeli montaż został zamówiony, jego termin liczony jest pod warunkiem udostępnienia lokalu przez Zamawiającego. Brak udostępnienia lokalu lub inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego przesuwają termin o czas trwania przeszkody.

3. Terminy mogą ulec zmianie za porozumieniem Stron lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (m.in. opóźnienia dostawcy tkanin, zdarzenia losowe, siła wyższa); Wykonawca informuje Zamawiającego o takiej zmianie.

§ 6. Pomiar i wymiary

1. Jeżeli pomiaru dokonuje Wykonawca, sporządza protokół pomiaru, a Zamawiający potwierdza udostępnienie i stan pomieszczeń.

2. Wykonawca informuje Zamawiającego o ograniczeniach wynikających ze stanu lokalu (m.in. nierówne ściany, nietypowe lub krzywe okna, stan podłoża montażowego), które mogą wpływać na efekt końcowy. Odstępstwa wynikające z takiego stanu lokalu nie stanowią wady Produktu.

3. Jeżeli wymiary podaje Zamawiający, odpowiada on za ich prawidłowość. Produkt wykonany zgodnie z wymiarami podanymi przez Zamawiającego nie podlega reklamacji z tytułu wymiarów.

§ 7. Odbiór i instrukcja pielęgnacji

1. Jeżeli Zamawiający zamówił montaż, po jego zakończeniu Strony podpisują protokół odbioru, a Wykonawca przekazuje instrukcję pielęgnacji oraz parametry techniczne zastosowanych tkanin; odbiór instrukcji Zamawiający potwierdza podpisem na protokole odbioru.

2. Jeżeli montaż nie został zamówiony, Wykonawca przekazuje Produkty wraz z instrukcją pielęgnacji przy ich wydaniu Zamawiającemu, a wydanie potwierdzane jest korespondencją e-mail lub pisemnym pokwitowaniem odbioru.

§ 8. Gwarancja i wyłączenia

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia odbioru na wady materiałowe i wykonawcze sprzętu — karniszy oraz mechanizmów i napędów rolet. Jeżeli producent danego elementu udziela gwarancji na okres dłuższy, okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na ten element ulega odpowiedniemu wydłużeniu do okresu gwarancji producenta. O sposobie realizacji gwarancji (naprawa, wymiana lub obniżenie ceny) decyduje Wykonawca.

2. Gwarancją, o której mowa w ust. 1, nie są objęte Produkty szyte na miarę (zasłony, firany, rolety materiałowe — w zakresie samej tkaniny). Przysługują do nich wyłącznie ustawowe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, o których mowa w § 9.

3. Gwarancja na sprzęt nie obejmuje w szczególności:

a) normalnego zużycia;

b) uszkodzeń mechanicznych;

c) użytkowania w nieodpowiednich warunkach (m.in. nadmierna wilgoć);

d) skutków samodzielnych napraw lub przeróbek.

4. Zgłoszenia gwarancyjne Zamawiający kieruje na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca rozpatruje zgłoszenie i przystępuje do realizacji uprawnień gwarancyjnych w rozsądnym terminie.

§ 9. Odpowiedzialność za zgodność z umową i reklamacje

1. Niezależnie od gwarancji, Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową, wynikające z ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszych OWU nie wyłączają ani nie ograniczają tych uprawnień.

2. Naturalne właściwości tkanin — w tym kurczenie się (zwłaszcza lnu i bawełny), stopniowe blaknięcie pod wpływem światła oraz skutki prania, czyszczenia lub konserwacji niezgodnej z przekazaną instrukcją — nie stanowią niezgodności Produktu z umową. Wykonawca nie odpowiada również za skutki wyboru rodzaju, koloru lub składu tkaniny dokonanego przez Zamawiającego.

3. Przy realizacjach obejmujących zasłony o znacznej wysokości lub długości tkaniny, ze względu na masę materiału oraz proces wykończeniowy (prasowanie parowe na gorąco, stylizacja na wisząco), może wystąpić tymczasowe, wydłużenie tkaniny pod własnym ciężarem — jest to naturalne zjawisko fizykochemiczne właściwe dla włókien tekstylnych. Po okresie użytkowania oraz po pierwszym praniu lub czyszczeniu, zgodnym z przekazaną instrukcją pielęgnacji, włókna wracają do swojej pierwotnej struktury i docelowych wymiarów. Zjawisko to nie stanowi niezgodności Produktu z umową.

4. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający (Klient) zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt pod wskazany przez Wykonawcę adres osobiście lub przesyłką kurierską na swój koszt (chyba że strony postanowią inaczej). Wykonawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

5. Zmiany dotyczące koloru, wymiarów, rodzaju szycia lub wykończenia, zgłaszane przy okazji reklamacji, a niewynikające z wady Produktu, traktowane są jako nowe zlecenie i są wyceniane oraz realizowane odpłatnie.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie Zamawiającego (na miarę, według jego specyfikacji). Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w odniesieniu do takich Produktów.

2. Zamawiający przyjmuje powyższe do wiadomości przed rozpoczęciem produkcji, co potwierdza wyborem tkanin i akceptacją specyfikacji Zamówienia zgodnie z § 3.

§ 11. Zastrzeżenie własności

1. Produkty pozostają własnością Wykonawcy do chwili całkowitej zapłaty wynagrodzenia.

§ 12. Dokumentacja fotograficzna realizacji

1. Wykonawca ma prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej zrealizowanego Zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz do jej publikacji w mediach i elektronicznych kanałach komunikacji w celach prezentacji portfolio, bez ujawniania danych adresowych Zamawiającego, w zakresie zgodnym z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 13. Dane osobowe (RODO)

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Wykonawca. Dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO). Zamawiającemu przysługują prawa wynikające z RODO, w tym prawo dostępu do danych i ich sprostowania.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Korespondencja Stron, w tym zawiadomienia o gotowości Produktów i wezwania, może odbywać się drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w Zamówieniu i jest traktowana jako skutecznie doręczona.

2. Zmiany zakresu lub specyfikacji Zamówienia wymagają formy dokumentowej (np. potwierdzenie e-mail) lub pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Strony dążą do polubownego rozwiązywania sporów.

4. Postanowienia niniejszych OWU nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów chroniących konsumenta. W razie sprzeczności któregokolwiek postanowienia z takim przepisem, pierwszeństwo mają przepisy korzystniejsze dla Zamawiającego, a pozostałe postanowienia OWU zachowują moc.

Dokument nie wymaga podpisu — OWU są wiążące od momentu zapłaty zadatku, zgodnie z § 1 ust. 5 i wstępem powyżej.